

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1348/2542

นาง ตา ปี่ สังข์ สุข
นาง นิภา ฤทธิวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237, มาตรา 1299, มาตรา 1300

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือสิทธิครอบครองต่อมาจำเลยที่ 2 นำที่ดินพิพาทไปยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดิน โดยอ้างว่าซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2515 ตามหนังสือสัญญาขายฝาก การที่โจทก์ยื่นคำคัดค้านอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2515 ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายก่อนที่จำเลยที่ 1 จะทำหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้สละและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ดังนี้ ฐานะของโจทก์ย่อมมีเพียงขอให้เพิกถอนสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ที่ทำให้โจทก์ต้องเสียเปรียบเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ได้เสียค่าตอบแทนชำระเงินค่าที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และโดยจำเลยที่ 2 ไม่รู้หรือควรได้รู้ว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนขายฝากรับโอนที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 โดยเสียค่าตอบแทนและกระทำการโดยสุจริตแล้ว โจทก์ก็ไม่อาจที่จะเพิกถอนนิติกรรมขายฝากระหว่างจำเลยทั้งสองได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นปี 2515 โจทก์ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 4 หน้า 83 สารบบเลขที่ 413/146 หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 3 ไร่ 5 ตารางวา จากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้โจทก์เข้าครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลา 20 ปีเศษแล้วแต่จำเลยที่ 1 กลับนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขายฝากให้จำเลยที่ 2 กำหนดเวลา 1 ปี โดยสมรู้ร่วมคิดกันโกงโจทก์ โจทก์ทราบเรื่องที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินเมื่อปี 2534 โจทก์จึงยื่นคำคัดค้านไว้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้เพิกถอนการขายฝากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เล่ม 4 หน้า 83 สารบบเลขที่ 413/146 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาตามคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 รับจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริตและได้เงินค่าตอบแทนจำเลยทั้งสองมิได้สมรู้ร่วมคิดกันโกงโจทก์ ขณะทำสัญญาขายฝากจำเลยที่ 2 ทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นสิทธิของจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือสำคัญเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 413/146 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางราชการออกให้มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2514 ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ต่อมาปี 2535 จำเลยที่ 2 นำที่ดินพิพาทไปยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยอ้างว่าได้มาจากการซื้อขายจากจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2515 ตามหนังสือขายฝากเอกสารหมายเลข ล.2 แต่โจทก์ยื่นคำคัดค้านอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ตามคำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข จ.5 โดยนำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2515 ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1

มีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ว่า โจทก์มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเอกสารที่ทำขึ้นก่อนเอกสารหมายเลข ล.2 แม้จะรับฟังได้ว่าเป็นการทำสัญญาขายฝากกันจริงจำเลยที่ 1 ผู้ขายฝากไม่ใช่เจ้าของสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทที่นำไปขายฝากหนังสือสัญญาขายฝากเอกสารหมายเลข ล.2 จึงไม่สมบูรณ์ใช้บังคับโจทก์ไม่ได้ โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝากที่ดินได้นั้น เห็นว่า เอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเพียงหนังสือสัญญาจะซื้อขายเท่านั้น แม้จะรับฟังว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2515 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 กันจริง และเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะทำหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2515 ตามเอกสารหมายเลข ล.2 ดังเช่นที่โจทก์ฎีกาก็ตามฐานะของโจทก์ก็มีเพียงขอให้เพิกถอนสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ที่ทำให้โจทก์ต้องเสียเปรียบเท่านั้น เมื่อการที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนขาย

ฝากที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 2 นั้น จำเลยที่ 2 ได้เสียค่าตอบแทนชำระเงินค่าที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และตามทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ได้ความว่าที่จำเลยที่ 2 รับซื้อฝากที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว โจทก์เองกลับเบิกความว่าไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 2 มาก่อนและโจทก์คงนำสืบแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 ส่งมอบและสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์และโจทก์เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในนามจำเลยที่ 1 ตลอดมาเท่านั้น ซึ่งหากโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่วันทำสัญญาจะซื้อขายกันแล้วทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นโจทก์ก็ดี จำเลยที่ 1 ก็ดี นายสำราญ สังข์สุขสามิโจทก์ก็ดี และนายหอ แป่มสูงเนิน บิดาโจทก์และจำเลยที่ 1 ก็ดี ต่างก็อยู่ในพื้นที่ เมื่อก่อนจะมีการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองนั้นตามคำเบิกความของนายสมพงษ์ พิทยานุรักษ์ และนายศุภชัย อินอ่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินได้เบิกความต้องกันถึงระเบียบปฏิบัติว่าจะต้องปิดประกาศการขายฝากที่ดินพิพาทไว้ที่ว่าการอำเภอที่บ้านกำนันท้องที่และในที่ดินพิพาทเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้คัดค้านภายใน 30 วัน เสียก่อน หากไม่มีผู้คัดค้านจึงจดทะเบียนขายฝากให้ได้ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดรวมทั้งโจทก์ด้วยได้ไปคัดค้านการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองเลยยิ่งพิจารณาคำคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินพิพาทของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 7 ที่ว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแต่เดิมโดยไม่ทราบจำเลยที่ 1 ได้ที่ดินพิพาทมาอย่างไรนั้นเป็นพิรุธอย่างยิ่ง เพราะที่ดินพิพาทนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 146 ของนายหอ แป่มสูงเนิน บิดาโจทก์และจำเลยที่ 1 ซึ่งแบ่งแยกให้จำเลยที่ 1 พร้อมกับแบ่งแยกให้โจทก์และบุคคลอื่นอีกตามคำขอแบ่งให้ที่ดินลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2514 เอกสารหมายเลข 1 ส่วนที่โจทก์อ้างว่าได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในนามของจำเลยที่ 1 ที่เดิมใช้ชื่อนางมหาหลาบ แป่มสูงเนิน ตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมายเลข 7 นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส.3) เอกสารหมาย จ.6 แล้วกลับได้ความว่า ที่ดินพิพาทเพิ่งถูกแยกออกมาจากที่ดินแปลงเดิมทะเบียนเลขที่ 4 หน้า 30 สารบบเลขที่ 146 เป็นชื่อนางนิภาฤทธิ์วัฒน์ คือจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2514 ดังนั้น หากจำเลยที่ 1 จะเสียภาษีบำรุงท้องที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาทก็ย่อมทำในนามนางนิภา ฤทธิ์วัฒน์ ที่เป็นชื่ออยู่ในสารบบตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.6 การที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินพิพาทแทนจำเลยที่ 1 ในนามนางมหาหลุย แป่มสูงเนินเพื่อให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้สละและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วนั้นไม่มีน้ำหนักจะรับฟัง เมื่อจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนขายฝากรับโอนที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 โดยเสียค่าตอบแทน และกระทำการโดยสุจริตแล้วแม้จะรับฟังว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยที่ 1 ไว้ก่อนดังเช่นที่โจทก์ฎีกา โจทก์ก็ไม่อาจที่จะเพิกถอนนิติกรรมขายฝากระหว่างจำเลยทั้งสองได้

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-อริราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ